

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1619/2538

นางกฤตนันหรือขวัญยืน มีบาง
นายรัชชัย สมสุข

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1658 วรรคสอง, มาตรา 1705

ตามบทบัญญัติของ ป.พ.พ. มาตรา 1658 วรรคสอง ที่ว่าการชดเชย ตก เดิม หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำ พินัยกรรม พยาน และกรรมการอำเภอย่อมได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ นั้น หมายความว่าถึง ไม่สมบูรณ์เฉพาะส่วน การชดเชย ตก เดิม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าถึงพินัยกรรมทั้งฉบับ เมื่อพินัยกรรมทำขึ้นโดยชอบแล้ว แม้การชดเชย ตก เดิม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะไม่สมบูรณ์เพราะกรรมการ อำเภอย่อมได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ก็ไม่กระทบถึงพินัยกรรมทั้งฉบับข้อความเดิมใน พินัยกรรมย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้

ตามบทบัญญัติของ ป.พ.พ. มาตรา 1658 วรรคสอง ที่ว่าการชดเชย ตก เดิม หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำ พินัยกรรม พยาน และกรรมการอำเภอย่อมได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ นั้น หมายความว่าถึง ไม่สมบูรณ์เฉพาะส่วน การชดเชย ตก เดิม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าถึงพินัยกรรมทั้งฉบับ เมื่อพินัยกรรมทำขึ้นโดยชอบแล้ว

แม้การขูดลบ ตก เต็ม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะไม่สมบูรณ์เพราะกรรมการ
อำเภอก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ก็ไม่กระทบถึงพินัยกรรมทั้งฉบับข้อความเดิมใน
พินัยกรรมย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประสพสุข บุญเดช

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>